

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation : 26/06/2024 Date d'affichage de la convocation : 26/06/2024			
Nombre de membres : Afférents au Conseil municipal : 33 En exercice : 33 Ayant pris part à la délibération : 32 Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0			SEANCE DU 02 JUILLET 2024
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi deux juillet à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCON, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Sara TOURNE à Jean VILA, Michel GONCALVES à Philippe GLEIZES		
Absents excusés	Jean-François REGNIER, Sara TOURNE, Michel GONCALVES		
Absents non excusés	Francisco FERNANDEZ.		
Secrétaire de séance	Thomas SOLOZABAL		

AFFAIRE N°13 : EQUIPEMENT / SCOLARITE / SPORTS / CULTURE.
Convention d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels entre la Commune et la Société SAS PONY pour la mise à disposition d'emplacements sur la voirie d'engins en flotte libre (Vélos -Trottinettes).

Monsieur James GILLON, rapporteur, rappelle que dans le cadre du développement des mobilités douces et afin de proposer un nouveau service aux habitants, le Conseil municipal avait autorisé, lors de sa séance du 04 avril 2023, Madame la Maire à signer une convention de délégation à PMM de la procédure d'Appel à Manifestation d'Intérêt visant à sélectionner des opérateurs de services en flotte libre.

Au regard de l'intérêt à mettre en place un service d'engins en flotte libre sans station d'attache qui soit à la fois homogène et rationalisé à l'échelle de l'ensemble des communes volontaires, la procédure d'AMI a été lancée à l'échelle intercommunale, conformément au règlement de consultation approuvé au Conseil de Communauté du 22 mai 2023.

Ces services (vélos et trottinettes à assistance électrique) en libre-accès dans l'espace public sont portés par des sociétés privées. Les engins sont utilisables via une application sur téléphone qui permet de débloquent un cadenas. L'utilisateur paie alors le service à la course ou par abonnement. Ces services ne nécessitent aucune borne, donc aucune intervention de génie civil, et ne sollicitent aucune subvention publique.

Aux termes de l'AMI lancé le 22 mai 2023 par PMMCU, une société spécialisée dans les modes alternatifs de déplacement, la Société PONY, a été retenue.

La présente convention vise à autoriser ladite Société à occuper le domaine public communal à titre précaire et révocable, afin de mettre à disposition du grand public des engins (vélos à assistance électrique et/ou trottinettes électriques) dans le périmètre communal et ce, à compter du 1er janvier 2024 pour une durée d'un an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction, soit une durée maximale de trois ans.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **APPROUVE** à l'unanimité la convention d'occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels entre la Commune et la Société SAS PONY pour la mise à disposition d'emplacements sur la voirie d'engins en flotte libre (Vélos -Trottinettes),

2°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire à signer la convention telle que présentée.

3°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



Le secrétaire de séance


Thomas SOLOZABAL

La Maire,
CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.
INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 05 juillet 2024